

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

BELINergy

Článok I – Úvodné ustanovenia

1. Názov občianskeho združenia je BELINergy (ďalej len „Združenie“).
2. Združenie je založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
3. Združenie je zároveň založené v súlade s § 11a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov ako energetické spoločenstvo v rozsahu umožnenom právnymi predpismi.
4. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.
5. Sídlo Združenia: Belinského 1054/12

Článok II – Účel, ciele a predmet činnosti

1. Hlavným účelom Združenia je podpora rozvoja komunitnej energetiky, najmä využívania obnoviteľných zdrojov energie, energetickej efektívnosti a zdieľania energie, a vykonávanie činností energetického spoločenstva/energetickej komunity v rozsahu umožnenom právnymi predpismi.
2. Ciele Združenia sú najmä:
 - a. presadzovanie a zastupovanie oprávnených záujmov členov v oblasti komunitnej energetiky, OZE a energetickej efektívnosti,
 - b. spolupráca so štátnou správou, samosprávou a inými subjektmi, vrátane pripomienkovania relevantných právnych predpisov,
 - c. vytváranie platformy spolupráce medzi členmi, odbornou verejnosťou a ďalšími energetickými komunitami/spoločenstvami,
 - d. zvyšovanie informovanosti, vzdelávania a šírenie dobrej praxe v oblasti komunitnej energetiky,
 - e. iniciovanie, príprava a realizácia projektov súvisiacich s OZE, energetickou efektívnosťou a zdieľaním energie.
3. Predmet činnosti (nevyčerpávajúco):
 - a. príprava a realizácia projektov v oblasti OZE a zdieľania energie,
 - b. školenia, workshopy, semináre a konferencie,
 - c. poradenská, koordinačná, analytická a publikačná činnosť súvisiaca s cieľmi Združenia,
 - d. podpora členov pri príprave a prevádzke energetických projektov a pri nastavovaní pravidiel zdieľania energie,
 - e. ďalšie činnosti súvisiace s naplňovaním účelu Združenia v súlade so zákonom.

Článok III – Členstvo

1. Členom Združenia sa môže stať fyzická osoba, malý a stredný podnik, obec alebo vyšší územný celok (VÚC) v relevantnom územnom obvode, ktorí súhlasia s cieľmi Združenia a pristúpia k týmto stanovám, a to v súlade s § 11a zákona o energetike.
2. Vznik členstva:

- a. podaním písomnej prihlášky (aj elektronicky),
 - b. uhradením vstupného príspevku, ak je stanovený (ak nebude stanovený, táto podmienka sa neuplatní),
 - c. rozhodnutím Predsedu o prijatí člena; v prípade zamietnutia má uchádzač právo požiadať o preskúmanie Radou členov.
3. Práva člena:
 - a. zúčastňovať sa na činnosti Združenia a podieľať sa na napĺňaní jeho cieľov,
 - b. voliť a byť volený do orgánov Združenia,
 - c. predkladať návrhy, podnety a pripomienky,
 - d. byť informovaný o hospodárení a činnosti Združenia,
 - e. využívať služby a výstupy Združenia podľa pravidiel schválených Radou členov.
4. Povinnosti člena:
 - a. dodržiavať stanovy, uznesenia a interné pravidlá schválené orgánmi Združenia,
 - b. plniť si členské príspevky v stanovenej výške a lehote, ak sú určené,
 - c. správať sa tak, aby nepoškodzoval dobré meno Združenia,
 - d. poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri činnostiach zdieľania energie (najmä poskytnutie a aktualizácia údajov potrebných na evidenciu).
5. Zánik členstva:
 - a. písomným oznámením člena o vystúpení (aj elektronicky) – členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia, ak nie je v oznámení uvedený neskorší dátum,
 - b. zánikom člena bez právneho nástupcu,
 - c. vylúčením člena podľa odseku 6.
 - d. nezaplatením členského príspevku ani po písomnej výzve a márnom uplynutí dodatočnej lehoty 30 dní, ak je člen povinný príspevok platiť.
6. Vylúčenie člena:
 - a. O vylúčení člena rozhoduje Rada členov, ak člen závažne alebo opakovane porušuje stanovy alebo uznesenia, prípadne koná spôsobom, ktorý môže podstatne poškodiť Združenie.
 - b. Pred rozhodnutím musí byť člen písomne oboznámený s dôvodmi a musí mať možnosť sa vyjadriť (min. 7 dní od doručenia oznámenia).
 - c. Rozhodnutie o vylúčení sa doručuje písomne (aj elektronicky).
 - d. Člen má právo podať odvolanie do 15 dní; o odvolaní rozhodne Rada členov na najbližšom zasadnutí. Podaním odvolania sa vylúčenie odkladá, ak Rada členov nerozhodne inak z vážnych dôvodov.

Článok IV – Orgány Združenia

Orgánmi Združenia sú:

1. Rada členov (najvyšší orgán),
2. Predseda (štatutárny orgán),
3. Kontrolná komisia.

Článok V – Rada členov

1. Rada členov je najvyšším orgánom Združenia. Tvoria ju všetci členovia Združenia.
2. Do výlučnej pôsobnosti Rady členov patrí najmä:

- a. voľba a odvolanie Predsedu a členov Kontrolnej komisie,
 - b. schvaľovanie rozpočtu a správy o hospodárení,
 - c. schvaľovanie výšky a splatnosti členských príspevkov,
 - d. schvaľovanie interných pravidiel zdieľania energie (pravidlá rozdeľovania, evidencie a pod.),
 - e. rozhodovanie o prijatí člena v odvolacom konaní a rozhodovanie o vylúčení člena,
 - f. schvaľovanie zmien stanov,
 - g. rozhodovanie o zrušení a zániku Združenia a o naložení s majetkom pri zániku.
3. Zasadnutie Rady členov zvoláva Predseda najmenej raz za 3 roky alebo vždy, keď o to požiada aspoň 1/3 členov.
4. Pozvánka sa doručuje členom aspoň 7 dní vopred (emailom alebo iným preukázateľným spôsobom) a obsahuje program, miesto/online odkaz a čas.
5. Rada členov je uznášaniaschopná, ak je prítomná aspoň 1/3 všetkých členov, ak stanovy neustanovujú vyššie kvórum pre konkrétne rozhodnutie.
6. Každý člen má jeden hlas (1 člen = 1 hlas).
7. Rada členov rozhoduje spravidla jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov. Na zmenu stanov a na zrušenie Združenia je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov.
8. Rada členov môže rozhodovať aj mimo zasadnutia (per rollam), najmä elektronickým hlasovaním. Podrobnosti per rollam (lehota, spôsob overenia hlasu, vyhodnotenie) schváli Rada členov interným pravidlom.
9. O zasadnutí Rady členov sa vyhotovuje zápisnica; podpisuje ju Predseda a zapisovateľ určený na zasadnutí.

Článok VI – Predseda

1. Predseda je štatutárnym orgánom Združenia. Koná v mene Združenia samostatne, ak Rada členov nerozhodne inak.
2. Predsedu volí a odvoláva Rada členov. Funkčné obdobie je 3 roky; opätovná voľba je možná.
3. Predseda najmä:
 - a. riadi činnosť Združenia a zabezpečuje plnenie uznesení Rady členov,
 - b. zvoláva a vedie zasadnutia Rady členov,
 - c. vedie evidenciu členov, prijíma členov v súlade so stanovami,
 - d. zabezpečuje vedenie účtovníctva a prípravu rozpočtu a správy o hospodárení,
 - e. zastupuje Združenie navonok a podpisuje za Združenie.
4. Predseda môže zriadiť pracovné skupiny alebo komisie na riešenie odborných tém; ich úlohy a mandát schvaľuje Rada členov, ak ide o dlhodobé alebo rozpočtovo významné aktivity.

Článok VII – Kontrolná komisia

1. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom Združenia. Má najmenej 2 členov.
2. Členov Kontrolnej komisie volí a odvoláva Rada členov na funkčné obdobie 3 roky.
3. Členstvo v Kontrolnej komisii je nezlučiteľné s funkciou Predsedu.
4. Kontrolná komisia najmä:
 - a. kontroluje hospodárenie Združenia a dodržiavanie stanov a uznesení,
 - b. nahliada do účtovníctva a dokladov Združenia, vyžaduje vysvetlenia od Predsedu,
 - c. predkladá Rade členov stanovisko k rozpočtu a správe o hospodárení,

- d. upozorňuje na zistené nedostatky a navrhuje nápravné opatrenia.
5. Kontrolná komisia sa uznáva väčšinou hlasov svojich členov. O svojej činnosti informuje Radu členov najmenej raz ročne.

Článok VIII – Hospodárenie a členské príspevky

1. Združenie hospodári s vlastným majetkom. Zdrojmi majetku sú najmä členské príspevky, dary, granty, dotácie, sponzorské príspevky a príjmy z činností v súlade s právnymi predpismi a týmito stanovami.
2. Členské príspevky (ak sa uplatňujú) schvaľuje Rada členov, vrátane výšky, splatnosti a spôsobu úhrady.
3. Prípadný zisk (kladný hospodársky výsledok) sa použije prednostne na rozvoj Združenia a napĺňanie jeho cieľov.
4. Podiely členov na rozdelení zisku nesmú v súhrne presiahnuť 50 % zisku Združenia; minimálne 50 % zisku sa použije na reinvestovanie do rozvoja Združenia alebo jeho činností v súlade s § 11a ods. 4 zákona o energetike.
5. Rada členov môže interným predpisom určiť limity a schvaľovacie pravidlá pre záväzky a výdavky (napr. dvojité schvaľovanie pri vyšších sumách).

Článok IX – Zdieľanie energie a interné pravidlá

1. Združenie môže v súlade s právnymi predpismi organizovať a podporovať zdieľanie energie medzi členmi (ďalej len „Zdieľanie“).
2. Podrobnosti Zdieľania upraví interný predpis (Pravidlá zdieľania), ktorý schvaľuje Rada členov, najmä:
 - a. pravidlá rozdeľovania zdieľanej energie a/alebo ekonomických prínosov,
 - b. postup registrácie/odregistrácie odberných a výrobných miest člena,
 - c. postup pri zmene údajov člena a zodpovednosť člena za ich správnosť,
 - d. spôsob riešenia situácií mimo prevádzkových možností (technické obmedzenia, dočasné odpojenia a pod.).
3. Interné pravidlá nesmú odporovať týmto stanovám ani právnym predpisom.

Článok X – Zrušenie a zánik Združenia

1. Združenie zaniká najmä:
 - a. dobrovoľným zrušením rozhodnutím Rady členov,
 - b. zlúčením s iným združením alebo rozdelením, ak to pripúšťa právny poriadok,
 - c. právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci.
2. Pri zrušení Združenia sa vykoná likvidácia, ak právne predpisy neustanovujú inak.
3. Likvidačný zostatok (majetok po uspokojení záväzkov) sa použije na verejnoprospešný účel v oblasti komunitnej energetiky a rozvoja OZE alebo sa prevedie na inú neziskovú organizáciu s obdobným účelom, o čom rozhodne Rada členov pri rozhodnutí o zrušení Združenia.

Článok XI – Záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy boli schválené na ustanovujúcej schôdzi dňa **4.12.2025** v **Bratislave**.
2. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie Združenia príslušným orgánom.
3. Zmeny stanov schvaľuje Rada členov v súlade s Článkom V ods. 7.

Podpisy zakladateľov

Meno a priezvisko / Názov: _____

Podpis: _____

Meno a priezvisko / Názov: _____

Podpis: _____

Meno a priezvisko / Názov: _____

Podpis: _____